

Cámara Contenciosoadministrativa de 1a Nominación de Córdoba

“Revicor S.A. c. Municipalidad de Córdoba - plena jurisdicción”

Texto Completo:

2ª Instancia. — Córdoba, junio 29 de 2011

1ª ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1ª Cuestión. —EL doctor Ángel Antonio Gutiez, dijo:

A fs. 11 comparece la empresa Revicor S.A., por apoderado, interponiendo demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra de Municipalidad de Córdoba, con motivo del Decreto N° 5.552 dictado por el Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Córdoba con fecha 05/12/06, por el cual se rechaza el recurso de reconsideración que articuló en contra del Decreto N° 2.281 del 17/05/06 de la misma autoridad, que hizo lugar al pedido de exención por encuadrarse en las previsiones del art. 269 bis, inc. 5, del Código Tributario Municipal (en adelante: "C.T.M."), declarándola exenta del pago de la Contribución que incide en la Actividad Comercial Industrial y de Servicios (en adelante: "C.I.A.C.I.S.") a partir de la fecha de interposición del pedido (24/06/05), en vez de a partir del 01/01/04. Solicita que se declare la nulidad de los actos administrativos, y en consecuencia se la declare exenta del pago de dicho tributo a partir del 01/01/04.

Refiere la forma en que agotó la vía administrativa, agregando que no es de aplicación el principio "solve et repete" porque de los actos impugnados no surge la obligación de pagar suma alguna de dinero.

Señala que la firma actora ejerce actividades en el ámbito del Municipio desde diciembre de 2.002, encuadrándose las mismas en la tipificación municipal como venta de diarios, libros, revistas y periódicos.

Que claramente, según el C.T.M., tal actividad está exenta del pago del tributo en cuestión.

Que desde el comienzo de su actividad, ésta estaba exenta de pleno derecho de tal tributo, conforme lo preveía el art. 269 inciso "3" de la Ordenanza N° 10.363/00.

Que sin embargo, y a raíz del Acta de Constatación N° 04504945 labrada por funcionarios municipales el 16/06/05, la firma actora tomó conocimiento de que por las modificaciones introducidas por la Ordenanza N° 10.690/04 al C.T.M., la misma se constituyó en una exención objetiva a petición de parte.

Que por ello, y ante la sorpresiva modificación legislativa, la empresa se vio obligada a formular ante el Municipio la petición de reconocimiento de la exención prevista en el art. 269 bis inc. 5, respecto de la C.I.A.C.I.S..

Que siendo así, y cualquiera sea la modalidad de "concesión" elegida, lo real y cierto es que por su naturaleza la actividad desarrollada por la firma se encuentra exenta.

Que en consecuencia, y a todo evento, la firma solicitó que la exención sea reconocida con efecto al 01/01/04, fecha establecida como de vigencia retroactiva de las disposiciones de la Ordenanza N° 10.690/04.

Que no obstante lo peticionado, por Decreto N° 2.281 del 17/05/06 el Sr. Intendente Municipal hizo lugar al pedido de exención efectuado, pero a partir del 24/06/05, fecha de interposición del mismo.

Que ello motivó que el 24/08/06 dedujera recurso de reconsideración en los términos del art. 361 del C.T.M. en contra del Decreto N° 2.281/06, en cuanto a la fecha desde la que cual otorgaba la exención.

Que el 05/12/06, sin ningún motivo que lo avale ni responda a sus argumentos, por Decreto N° 5.552/06 se rechazó el recurso.

Indica que al pedir el reconocimiento de la exención con efecto al 01/01/04 destacó que del hecho de no haberla solicitado en el año 2.004 no se podía concluir en su no configuración.

Que ello es así porque la exención existe desde el momento en que la ley la reconoce, y desde ese entonces tiene plena vigencia.

Afirma que el incumplimiento de un trámite formal sólo podría originar -eventualmente- una sanción por inobservancia de un deber instrumental, pero que nunca podría derivar en la privación del goce de la exención.

Asevera que el trámite formal de la exención no puede considerarse como requisito legal de configuración de la misma. Cita Jurisprudencia y doctrina.

Agrega que no se puede, en función de una interpretación literal de las normas tributarias sobre requisitos formales, denegar la exención tal como ha sido solicitada, pese a que subjetivamente el resto del ordenamiento establece el beneficio en función de determinado sujeto o política fiscal.

Que ello no puede hacerse sin analizar con profundidad el significado económico de la norma exentiva de fondo y de la realidad que subyace en la actividad del contribuyente que quiso dejarse exenta. Que la actuación en contrario, dando

preeminencia a los recaudos formales, deja de lado los postulados de los métodos interpretativos que deben aplicarse para desentrañar el verdadero alcance y sentido de las normas fiscales.

Que ante un contribuyente que disfrutó de una exención con anterioridad al nuevo requisito de "petición de parte", habiéndose extendido ese disfrute por un considerable período posterior a la vigencia de la nueva exigencia formal, debe entenderse que existió un acuerdo tácito de la Administración en la continuidad del privilegio, refrendado por la denominada teoría de los actos propios.

Sostiene que la exención de la actividad de la empresa actora es clara y absolutamente operativa, porque resulta del indudable espíritu del art. 269 bis del C.T.M., independientemente que la misma funcione de pleno derecho o a petición de parte; debiéndose tener en mira en primer lugar esa intención del legislador antes que la mera observancia de "minucias formales" (sic).

Hace referencia a los elementos estructurantes del tributo, explayándose en consideraciones doctrinales sobre las exenciones.

Expresa que éstas son hechos o situaciones descriptos hipotéticamente en otras normas y que, acaecidos en la realidad, neutralizan la consecuencia normal derivada de la configuración del hecho imponible, o sea, el mandato de pagar.

Indica que las exenciones pueden ser subjetivas (aquellas en que la circunstancia neutralizante es un hecho o situación que se refiere directamente a la persona del destinatario legal tributario) u objetivas (aquellas en que la circunstancia enervante está relacionada con los bienes que constituyen la materia imponible).

Agrega que las exenciones pueden operar de pleno derecho o a petición de parte.

Que así queda expresado el problema. La ley consagra la exención, pero el contribuyente parece no gozar de ella hasta que la solicite.

Afirma que, pragmáticamente, "...sabemos, conocemos y sufrimos en Argentina y en muchos de sus Estados provinciales y municipales a una Administración Pública Fiscal que dista mucho de ser un modelo a seguir.

Que el hecho de gozar de una exención requiera ahora de un trámite administrativo provoca las premoniciones de pesadilla que encierra el tratar, en general, con la Administración Fiscal de las provincias y municipios cuyas alternativas van desde la lentitud hasta la más rampante arbitrariedad." (textual, el énfasis está en el original).

Manifiesta que en virtud del nuevo requisito de la "petición" del reconocimiento de la exención, "...los contribuyentes son introducidos en un mundo literario -kafkiano- antes de acceder al beneficio que les ha concedido graciosamente el legislador." (textual).

Que realizando un análisis más académico del tema -según dice- tenemos un beneficio que viene de la ley y una condición para el goce de ese beneficio (peticionar el reconocimiento de la exención).

Que la resolución del silogismo parece sencilla y clara: Si no se cumple con ambas condiciones se carece de la exención.

Expresa textualmente: "La primera idea que a priori nos viene a la mente es decir que el legislador ha querido la exención, la respuesta a ello -lúcida sin duda- será que también el legislador ha querido el trámite administrativo para que la exención tenga

vigencia, lo que parece contradictorio pues implica sujetar una cuestión de política legislativa fiscal a meras formalidades. El silogismo que encierra la norma tiene un nudo gordiano, una dificultad para resolver la contradicción antes expuesta, y es que el mandato normativo como tal se desarrolla y concluye en el nivel legal, y es a ese nivel que debemos interpretarlo, siendo la solución lógica la recién expuesta: Si no se cumple con ambas condiciones se carece de la exención."

"Y es que al interpretar la norma no podemos ignorar que los silogismos que envuelven a las mismas se inscriben en el campo de la lógica."

"Podemos encontrarnos en la ley con impecables razonamientos como el que acabamos de examinar, pero sin duda la interpretación de la normativa no puede reducirse a rellenar estructuras lógico-legales, las vigencias del derecho en la sociedad exigen también que el derecho material sea justo, porque el derecho es el objeto de la justicia y no es la justicia (reducida a una derivación lógico-legal) el objeto del derecho."

Agrega que se debe tener muy en cuenta cuando se pretende reducir el derecho a silogismos lógicos, que la lógica nada tiene que ver ni con el derecho ni con la ciencia ni con la verdad. Que la lógica es pura estructura formal, sin que decir esto signifique despreciar a esta ciencia.

Concluye indicando que la exención existe desde el momento en que la ley la otorga y desde ese entonces tiene plena vigencia cuando la situación o el sujeto alcanzados no dejan lugar a dudas en cuanto a su aplicación.

Reitera que el no cumplimiento del trámite formal sólo puede originar una sanción

por incumplimiento de la previsión legal, pero nunca puede derivar en la privación del goce de la exención.

Destaca que la redacción original del art. 269 declaraba exenta de pleno derecho a la actividad de la empresa actora (inc. 3).

Que sin embargo, y por obra de la reforma introducida por la Ordenanza N° 10.690/04, se desdobló el beneficio, y ahora el art. 269 del C.T.M. prevé exenciones objetivas de pleno derecho y el art. 269 bis se ocupa de las exenciones que podrán ser declaradas "a petición de parte".

Que no se advierte qué razón justifica que lo que antes operaba objetivamente y como de pleno derecho, ahora debe serlo a petición de parte.

Que cualquiera sea tal razón, evidentemente quien gozaba de la exención por imperio de la ley, no puede verse privado de ella por un mero incumplimiento formal.

Que admitir lo contrario implicaría sólo una justificación a un posible obrar reñido con la buena fe de la Administración, impropio e impensable.

En referencia a la teoría de los propios actos, indica que la misma necesita para su aplicación de los siguientes presupuestos:

a) Situación jurídica preexistente: Que en este caso vendría dada por la vigencia, reconocida por la Administración, de la existencia de la exención, originariamente de pleno derecho.

b) Conducta de la Administración, jurídicamente relevante y eficaz, que suscitó en el administrado una expectativa seria de comportamiento futuro: Que aquí estaría dada por la entrada en vigencia de la nueva norma y la absoluta inactividad posterior del

Organismo Fiscal para aplicarla, manteniendo el status quo.

c) Posición contradictoria con dicha conducta: Que pasado un tiempo considerable donde nunca se exigió el cumplimiento del requisito formal se intente obviar la situación definida en "a".

d) Que la contradicción no está autorizada por una norma legal: Se entiende por esto una nueva norma que expresamente desvincule a la Administración de su conducta hasta ahora, con efectos retroactivos.

Cita doctrina y sostiene que la conducta del Municipio es absolutamente contradictoria con la exteriorizada en los instrumentos referidos; que es evidentemente incompatible con la buena fe que debe imperar en todas las relaciones de derecho; que ataca la seguridad jurídica, y que atenta contra la certidumbre que debe guiar la actuación del Estado dentro del un sistema que pretenda calificar de republicano.

Entiende que las exenciones de las que gozaban los contribuyentes con anterioridad a la norma no deben considerarse derogadas por la nueva exigencia formal hasta el cumplimiento de esta última.

Que para la derogación de la exención haría falta una norma expresa, y que parecería discutible hacerlo por la incorporación de un requisito formal cuyo incumplimiento devengue en la pérdida de un beneficio -verdadero derecho de origen legal- del que siempre ha gozado el contribuyente. Cita jurisprudencia de la C.S.J.N. sobre los derechos adquiridos.

Hace notar que si se gozaba de la exención, la misma -precisamente porque no tenía ningún requisito formal- era un verdadero derecho adquirido al momento de

establecerse el nuevo requisito; y que el nuevo requisito no podía significar -salvo que expresamente lo estableciera- la derogación del goce de la exención.

Concluye afirmando que aquellos sujetos que gozaban de la exención previamente a la nueva exigencia, gozan también de un derecho adquirido.

Expone que el C.T.M., en su art. 3º, incorpora como método de interpretación de sus normas el denominado principio de la realidad económica.

Que si bien dicho artículo se cuida de mencionar que el mismo es aplicable a favor de los contribuyentes, como para prescindir a su favor de normas que contengan exigencias formales para gozar de una exención, no cabe dudas de que una interpretación extensiva del principio de la realidad económica debe resultar viable a tales fines.

Que si se aplican los mencionados principios a las normas sobre exención bajo examen, no se podría, en función de una interpretación literal de las normas tributarias sobre requisitos formales, denegarse la exención, pese a que subjetivamente el resto del ordenamiento establece el beneficio en función de determinado sujeto o política fiscal.

Sostiene la necesidad y pertinencia de una interpretación amplia de la norma del C.T.M., con el fin de subsanar cualquier irregularidad -en tanto sea de orden formal-, cuando -según la normativa de fondo- es clara la télesis legal de exonerar al sujeto o la actividad; debiéndose tener en mira esa intención del legislador antes que la mera observancia de ápices formales.

Concluye que es inadmisibles cualquier procedimiento tendiente a reclamar una deuda a un sujeto exento, con basamento -eventualmente- en que no haya cumplido

algún requisito formal o trámite administrativo que resulte necesario para gozar de la exención. Reitera que la única consecuencia de la no realización de algún trámite para obtener la exención debería ser la imposición de una sanción formal en su mínimo legal.

Formula reserva del Caso Federal (art. 14 de la Ley N° 48) y pide se haga lugar a la demanda, con costas.

Admitida la causa (fs. 41) previo dictamen del Fiscal de Cámara (fs. 40/40 vta.), a fs. 45 comparece la accionada y a fs. 47 evacua el traslado de la demanda que oportunamente le fuera corrido, solicitando el rechazo de la misma, con costas.

La demandada refuta puntualmente cada una de las aseveraciones de la contraria.

Niega, por no constarle, que la actora haya ejercido actividades en el ámbito de la Municipalidad de Córdoba desde Diciembre de 2.002.

Niega que el hecho de haberse encontrado exenta de pleno derecho la actividad que expresa la actora conforme al art. 269 inc. 3 de la Ordenanza N° 10.363/00, determine la inaplicabilidad de la normativa que se dictó con posterioridad sobre el particular. Por lo tanto, niega que el hecho de haber estado exenta con anterioridad le confiera derecho a omitir la exigencia introducida por la Ordenanza N° 10.690/04, en cuanto a la necesidad de petición expresa de parte para posibilitar el acceso a la exención, en caso de considerarlo procedente la Administración.

Niega que la reforma legislativa haya sido "sorpresiva", indicando que no corresponde invocar la ignorancia del derecho para justificar el incumplimiento del precepto legal. Niega que la actora se haya visto "obligada" a formular la petición de reconocimiento de exención, y que lo cierto es que constituye un requisito por el que el

contribuyente puede o no optar. Niega que la exención de que se trata sea derivación exclusiva y necesaria de la naturaleza de la actividad de la accionante. Destaca que el otorgamiento de la exención, conforme a la redacción actual del artículo 269 bis, inc. 5 de la Ordenanza N° 10.690/04, es de carácter facultativo para la Administración.

Niega que corresponda conceder la exención en forma retroactiva y con efectos al 01/01/04. Señala que conforme la normativa vigente a la fecha del dictado del decreto cuestionado, correspondía que la exención se otorgase a partir de la fecha de la petición expresa del contribuyente, esto es, el 24/6/05. Niega que el Decreto N° 5.552/06 que rechazó el recurso de reconsideración de la actora haya carecido de motivación; negando también que se haya omitido considerar los argumentos esgrimidos por ella.

Niega que la actora haya tomado conocimiento de la existencia de la modificación legislativa dispuesta por Ordenanza N° 10.690/04 al C.T.M. a través de actuaciones de personal municipal realizadas el 16/06/05. Expresa que tratándose de una norma jurídica, el presentante no puede argumentar la ignorancia de derecho para justificar su omisión o pretender sustentar un derecho que la norma no le confiere.

Afirma que es falaz el argumento esgrimido por la contraria de que el hecho de no haber solicitado la exención no torna procedente la percepción del tributo de que se trata.

Niega que conforme a la normativa aplicable la exención exista desde el momento en que la ley la reconoce, toda vez que el C.T.M. la consagra como facultativa y a pedido expreso de parte.

Niega que corresponda identificar el incumplimiento de un trámite formal con el

pedido de exención por parte del contribuyente. En consecuencia, niega que la falta de petición expresa implique una privación ilegítima del goce de la exención, por cuanto no se trata de la inobservancia de un deber instrumental, sino del ejercicio facultativo de un derecho.

Niega que sea improcedente la exigencia de la petición expresa para obtener la exención. Afirma que la accionante intenta confundir con su exposición, al decir que "...el trámite formal de la exención no puede considerarse como requisito legal de configuración de la misma", toda vez que contrariamente al sentido que pretende asignarle la actora, la norma establece que "podrán ser declarados exentos a petición de parte" los sujetos que la misma enumera; lo que torna a la exención en facultativa, y no en la derivación necesaria de una situación de hecho ya configurada.

Niega que sean aplicables la jurisprudencia y doctrina invocadas por la actora, con el sentido que ésta pretende. Niega que el resto del ordenamiento vigente establezca el beneficio de la exención pretendida sólo en función del sujeto. Niega que corresponda analizar el significado económico de la norma; negando que la observancia de los requisitos de ésta implique dejar de lado los postulados que rigen en la materia.

Niega que el hecho de haber estado exenta con anterioridad a la vigencia de la Ordenanza N° 10.690/04, le confiera a la actora el derecho a continuar estándolo con posterioridad a la misma.

Niega terminantemente que el no haber intimado a la contribuyente pueda entenderse como la existencia de un "acuerdo tácito" entre la Administración y aquella, toda vez que en el ámbito de la Administración la única manera de formular acuerdos válidos es mediante el dictado de acto expreso emanado de autoridad competente,

previo cumplimiento de las formalidades legales expresamente establecidas para su validez y vigencia, lo que en este caso no ha ocurrido. Niega que resulte de aplicación la teoría de los actos propios con el sentido que pretende la actora.

Niega que la exención de la actividad de la actora sea "operativa", rechazando que éste sea el espíritu del art. 269 bis del C.T.M.. Niega que la exigencia de petición de parte para el otorgamiento de la exención constituya una "minucia formal".

Niega que el hecho de establecerse legalmente que la exención tributaria opere a petición de parte constituya una traba o imposibilidad para que el contribuyente pueda gozar de ella. Rechaza las consideraciones que formula la actora en relación a las características que atribuye a la administración pública fiscal en general, negando que sus aseveraciones tengan entidad como para tornar viable su pretensión. Niega que la exigencia normativa de la solicitud de parte para requerir la exención constituya una situación que provoque "premoniciones de pesadilla", o que se introduzca a los contribuyentes en "un mundo literario -kafkiano- antes de acceder al beneficio..." como expone con inconducente sarcasmo la actora.

Niega que la exigencia legal de solicitud de parte para otorgar una exención resulte contradictoria con el beneficio que se confiere con la misma. Niega que tal exigencia implique sujetar cuestiones de política legislativa fiscal a meras formalidades. Niega que la interpretación normativa correcta sea la que caprichosamente pretende la actora, en claro apartamiento de las expresas normas legales que se invocan para fundamentar el decreto impugnado. Asevera que es falaz la conclusión de la actora de que la exención existe desde el momento en que la ley la otorga. Que lo cierto es que la misma existe con los elementos y en las condiciones que la ley lo establezca, negando por lo

tanto que la exención tenga plena vigencia por el solo hecho de configurarse la situación alcanzada.

Niega que sea de aplicación la teoría de los actos propios para hacer nacer la exención en los términos del art. 269 bis inc. 5 de la Ordenanza N° 10.690/04, tal como la formula la demandante.

Niega que sea procedente la crítica de la actora a la distinción legislativa formulada entre las exenciones previstas en el art. 269 y en el art. 269 bis, resaltando que son normas con plena vigencia y validez, cuya constitucionalidad no ha sido cuestionada por la actora, por lo que no corresponde que pretenda eludir su aplicabilidad.

Niega que el derecho a la exención sea absoluto y "sine die", negando consecuentemente que el que gozó la actora antes de la entrada en vigencia del art. 269 bis inc. 5 haya constituido un derecho adquirido.

Niega que la interpretación que confiere el decreto impugnado a la citada norma, y el alcance temporal dado a la exención de la actora, impliquen un obrar de la Administración reñido con la buena fe.

Niega que en el sub lite se configuren los presupuestos de la teoría de los actos propios. Niega que haya existido una situación jurídica preexistente susceptible de generar un derecho adquirido al contribuyente, y niega que haya existido una conducta de la Administración jurídicamente relevante y eficaz que haya suscitado en el administrado una expectativa seria de comportamiento futuro. Concretamente, niega que el hecho de no haberse presentado con anterioridad ningún inspector municipal a formular un emplazamiento, constituya justificativo para eludir el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la norma legal.

Niega que exista por parte de la Administración una posición contradictoria con la conducta anterior. Afirma que es inexacta la aseveración de la actora de que durante un tiempo considerable no se exigió al administrado el cumplimiento del requisito legal, toda vez que tal exigencia surge de la ley.

Que para configurarse una exigencia ya establecida por la ley no es necesario que medie emplazamiento alguno por parte de los funcionarios de control. Que lo contrario sería como pretender que la exigencia de realizar la Inspección Técnica Vehicular no cobra vigencia porque no se hizo un control a un determinado vehículo. Afirma que al no existir contradicción resulta inaplicable al caso lo expuesto en el punto "d" por la accionante, como presupuesto de la teoría de los actos propios. Niega que la omisión de control por parte de la Administración sea idónea para dejar sin efecto la aplicación de una norma vigente.

Niega que la Municipalidad haya incurrido en una conducta contradictoria con la exteriorizada con anterioridad. Niega que el actuar de la Administración en el presente caso sea incompatible con la buena fe. Niega que se ataque la seguridad jurídica. Niega que se atente contra la certidumbre que debe guiar la actuación del Estado, ya que la exigencia de que se trata se halla claramente establecida en la norma legal vigente.

Dice que no es cierto que las exenciones constituyan derechos adquiridos. Niega que la Administración carezca de facultades para modificar legislativamente las condiciones para el otorgamiento de exenciones tributarias. Niega que al establecerse la exigencia de la petición de parte para otorgar la exención, se haya "derogado" la exención. Niega que se haya violado la garantía constitucional de propiedad.

Niega que la norma contenida en el art. 3 del C.T.M. deba ser interpretada en forma extensiva a la situación de autos, ya que la interpretación en materia de exenciones impositivas es de carácter restrictivo, tal como expresamente lo establece el art. 78 del mismo cuerpo legal. Niega que la intención del legislador en materia de exenciones tributarias, sea la interpretación amplia que propone la actora.

Niega que la exención bajo análisis sea operativa. Niega que la actora se encuentre excluida del régimen general que exige la petición de parte para el otorgamiento de la exención.

Niega que la exención de la C.I.A.C.I.S. deba ser otorgada a la accionante con efecto retroactivo al 01/01/04, porque el C.T.M. dispone en su art. 81 que las resoluciones que concedan exenciones tendrán carácter declarativo y efecto al día que se efectuó la solicitud. Niega, por lo tanto, que sea inadmisibile el eventual reclamo de pago de la contribución aludida por los períodos comprendidos entre la vigencia de la Ordenanza N° 10.690/04 y la fecha de petición de la exención.

Niega que la única consecuencia de la falta de petición de parte de la exención sea la imposición de una sanción formal, pues la ley expresamente la consagra como requisito para acceder a la misma.

Señala que el art. 269 bis del C.T.M. (Ordenanza N° 10.690/04) establece que "...podrán ser declarados exentos a petición de parte...", los sujetos que enumera, debiendo esta norma ser aplicada en concordancia con lo dispuesto por el art. 78 del C.T.M. que dispone: "Las exenciones operarán de pleno derecho cuando las normas de este código expresamente le asignen ese carácter. En los demás casos deberán ser solicitadas por el presunto beneficiario.". Agrega que el decreto impugnado hace fiel

aplicación del art. 81 ib.

En definitiva, sostiene que los decretos impugnados han sido dictados con la debida motivación y de conformidad con la normativa vigente aplicable, de lo que se deriva la improcedencia del reclamo.

Por ello, pide el rechazo de la demanda, con especial imposición de costas. Formula reserva del Caso Federal (art. 14, Ley N° 48).

Abierta a prueba la causa (fs. 52), la actora ofrece la que hace a su derecho a fs. 56, haciendo lo propio la demandada a fs. 58.

Vencido el período probatorio las partes presentan sus alegatos, incorporándose el de la actora a fs. 66/67 vta. y el de la demandada a fs. 64/65 vta.

Dictado el decreto de autos (fs. 68) y una vez firme, queda la presente causa en estado de ser resuelta.

Como se ha planteado la litis, las partes discuten sobre la legalidad del Decreto N° 2.281/06 del D.E.M. que hizo lugar al pedido de la actora de exención del pago del C.I.A.C.I.S. por encuadrarse en las previsiones del art. 269 bis, inc. 5, del C.T.M., a partir de la fecha en que hizo el pedido de exención (24/06/05), en vez de a partir del 01/01/04. El Decreto N° 5.552/06, también del D.E.M., es el acto que rechazó el recurso de reconsideración incoado en contra del primero.

No volveré sobre las razones en que las partes sustentan sus respectivas posiciones, por haber sido ya suficientemente explicitadas al hacer la relación de la causa. A ella me remito en honor a la brevedad.

Como síntesis, puede decirse que la cuestión gira en torno a la petición del actor de

que se le otorgue la exención de pago de la C.I.A.C.I.S. desde el 01/01/04, porque entiende que aquella existe y tiene plena vigencia desde que la ley la reconoce, y que el incumplimiento de lo que llama un trámite formal (el pedido de la exención) no determina la privación de su goce. Ello es resistido por la accionada.

Antes de ingresar de lleno en el análisis de la normativa aplicable y de las circunstancias de la causa, considero necesario dejar claros algunos conceptos, atento que la accionante ha argumentado que se vio sorprendida por las modificaciones introducidas al C.T.M. por la Ordenanza N° 10.690, en virtud de las cuales la exención objetiva de la que había gozado desde el comienzo de su actividad dejó de ser de pleno derecho para constituirse en una a petición de parte; circunstancia de la que recién tomó conocimiento a través del acta de constatación realizada por funcionarios municipales, según afirma.

El desconocimiento de la norma que se aduce es inaceptable.

El art. 923 del Código Civil prescribe: "La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos.".

Esta disposición es concordante con el art. 20 del mismo Código: "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresa-mente autorizada por la ley".

Se trata, en definitiva, de la aplicación del aforismo "Nemo censetur ignorare legem": Se reputa que nadie ignora la ley. No se puede evitar la aplicación de la ley alegando que se ignora su existencia.

Vélez Sarsfield cita a Pochannet en la nota al art. 923, quien expresa: "El error de derecho no es excusa jamás, no puede tener el efecto de hacer declarar como no sucedida una obligación perfecta, según las leyes, ni hacer renacer un término legalmente vencido."; y más adelante en la misma nota se transcriben las reglas que sobre el particular acuñó Bresolles, siendo la primera de ellas: "La ignorancia de la ley no puede servir de excusa siempre que es invocada para sustraerse a obligaciones que impone, o a las penas que pronuncia contra sus infracciones." (textual, mi énfasis).

Salvat nos ilustra sobre la razón de esta normativa: "Si los particulares pudieran eludir la ley so pretexto de que la ignoraban, el orden social estaría seriamente amenazado, fácilmente sobrevendría la anarquía." (Salvat, Raymundo M.; ob. "Tratado de Derecho Civil Argentino" 9na. Ed., Parte General, pág. 158; Ed. TEA; Bs.As., 1.950). Está claro, entonces, que el valor que se ha privilegiado es la seguridad jurídica.

Por lo tanto, las manifestaciones que como excusa intenta la accionante son inadmisibles.

También debe quedar establecido que nadie tiene un derecho adquirido a la inmutabilidad de la legislación.

Así lo ha declarado enfáticamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Es obvio que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados por ellas..." ("Ernesto N. De Milo c/ Nación Argentina"; Fallos 267:247); jurisprudencia que ha reiterado en numerosas ocasiones: "Juan Carlos González c/ Nación Argentina" (Fallos 299:93), "Kremer y Kremer Hnos. c/ Nación Argentina" (Fallos 268:228), "Esso S.A. c/ Gobierno Nacional" (resolutorio del 05/06/68; La Ley Online), "Revestek S.A. c/

Banco Central de la República Argentina" (resolutorio del 15/08/95; La Ley 1996-E, 678), entre otros. Igualmente el Címero Tribunal ha expresado que la modificación de las leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión constitucional alguna (Fallos: 259:377 y 432; 275:130; 283:360).

Consecuentemente, la actora no podía legítimamente suponer que la exención de la que gozaba, o las condiciones en que la misma se otorgaba, se iban a mantener inalteradas "sine die". Su condición de contribuyente exento le imponía observar una mínima diligencia o atención a la normativa que le concedía un beneficio que le permitía no pagar el tributo que otros sí pagan.

Ingresando a analizar lo que son las exenciones, vemos que hay supuestos en los que, si bien se materializan los actos, situación o actividad que configuran el hecho imponible como presupuesto generador de la obligación tributaria, se produce por imperio de la ley -y en los términos de ésta- una liberación en el cumplimiento de la prestación tributaria.

La exención tributaria ha sido definida como la "...situación jurídica en virtud de la cual el hecho o acto que resulta afectado por el tributo en forma abstracta se dispensa de pagarlo en virtud de una disposición especial. Es decir que, a su respecto, se produce el hecho generador del tributo pero el legislador, por motivos relacionados con la capacidad contributiva del contribuyente o por consideraciones extrafiscales, establece la no exigibilidad de la deuda tributaria, o sea, la dispensa del pago de un tributo debido." (Fernández Vázquez, Emilio; ob. "Diccionario de Derecho Público", pág. 305; Ed. Astrea; Bs.As., 1.981). En la exención, si bien el hecho generador del tributo (en abstracto) se produce, por las razones que entiende lo justifican el legislador libra de su

pago a determinadas personas, bienes, actos o actividades.

Ha indicado la doctrina que "...las exenciones y los beneficios tributarios consisten en circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte que aunque éste se halle configurado no nace la obligación tributaria, o nace por un importe menor, o son otorgadas ciertas facilidades para su pago."

"Es decir: si bien se configuran en la realidad fáctica los elementos tipificantes del hecho imponible, por razones de índole económica, política, social, financiera, etc., expresamente se exime el pago del impuesto, operando las exenciones como hipótesis neutralizantes totales de la configuración del hecho imponible, de modo que no nazca la obligación tributaria."

"Didácticamente, podemos explicar que las exenciones y los beneficios tributarios obran como una tijera que corta los hilos que unen los hechos imposables con la obligación tributaria. En las exenciones, la tijera corta todos los hilos, operando como una hipótesis neutralizante total..." (García Vizcaíno, Catalina; ob. "Derecho Tributario, Tomo I, pág. 321/322; Ed. Depalma; Bs.As., 1.996).

Con precisión se ha señalado que "Las exenciones ... constituyen límites al principio constitucional de la generalidad, y sus fundamentos o motivos deben buscarse en la política fiscal y no en el derecho tributario." (Villegas, Héctor B.; ob. "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", 6ta. Edición, pág. 288; Ed. Depalma; Bs.As., 1.997; mi énfasis).

Por ello, en posición que comparto, Villegas sostiene que "...las normas que

establecen exenciones y beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas en forma estricta. No es admisible la interpretación extensiva ni tampoco la integración por analogía." (ob. cit., pág. 284).

Destaco que la estrictez en la interpretación de las exenciones está explícitamente contemplada en el art. 78, último párrafo, del C.T.M.: "Las normas que establecen exenciones son taxativas y deberán interpretarse en forma estricta."

En razón de que las exenciones enervan el principio de generalidad, y también por aplicación del principio de legalidad o de "reserva de ley", sólo pueden ser dispuestas por ley en sentido formal; es decir, por una norma emanada del órgano que tiene la potestad legislativa, conforme a los procedimientos establecidos para la sanción de las leyes por la constitución o la norma superior de similar rango (Fallos 18:340; 68:227; 104:73; 188:272; 237:239).

Así lo ratifica el Dr. Giuliani Fonrouge: "Dado que los tributos sólo pueden ser creados por ley (principio de legalidad o de reserva de ley), sólo un acto de la misma naturaleza, puede dispensar de su pago..." (ob. "Derecho Financiero"; Tomo I, pág. 356; Ed. Depalma; Bs.As., 1.997).

En el caso, el acto requerido es una ordenanza dictada por el Concejo Deliberante de conformidad a la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba; tal como lo es la Ordenanza N° 10.690 que modificó su similar que contiene al C.T.M..

Resumiendo, las exenciones se conceden porque el Legislador ha considerado según su razonable criterio (en una decisión que en principio es irrevisable por el Poder Judicial, salvo violación ostensible del principio de igualdad) que algunas actividades,

operaciones o actos lo ameritan; pudiendo del mismo modo variar las condiciones que se exigen para tener derecho a las mismas o, incluso, derogarlas si entiende que han cambiado las realidades o contexto que originalmente las justificaban.

El Código Tributario Municipal regula la C.I.A.C.I.S. en su Libro Segundo (Parte Especial), que se refiere a los tributos en particular.

La estructura que adopta el C.T.M. es similar para todos los tributos, asignándose un Título a cada uno de ellos. En general, en los Capítulos I, II y III de cada Título se describen el "Hecho Imponible", los "Contribuyentes" o "Responsables", y la "Base Imponible" y la forma de determinarla para casos específicos, respectivamente. A partir de allí, dependiendo de cada tributo, se encuentran los Capítulos referidos a las reducciones que se pueden otorgar sobre los montos a pagar, las exenciones y los beneficios fiscales; así como los Capítulos atinentes a la liquidación y pago de cada tributo.

En el caso de la C.I.A.C.I.S., la misma está regulada en el Título III que contiene ocho (8) Capítulos. El Capítulo VI se ocupa de las exenciones, y allí se contemplan las subjetivas de pleno derecho (art. 268 ib.), las objetivas de pleno derecho (art. 269), "Otras Exenciones" (art. 269 bis) y luego las referidas a la promoción de diversas actividades.

Hasta que se sancionó la Ordenanza N° 10.690 (el 12/02/04) la actividad de la actora (venta de libros, periódicos, diarios y revistas) estaba entre las enumeradas por el art. 269 del C.T.M.. (inc. 3), por lo que gozaba de una exención objetiva de pleno derecho.

La Ordenanza N° 10.690 a través de su art. 45 modificó los textos de los arts. 268 y

269 del C.T.M. (Ordenanza N° 10.363/00), eliminando a dicha actividad del art. 269. Asimismo creó un artículo nuevo, el 269 bis, con el título "Otras exenciones", en el que se incluyó a la actividad de la accionante. Dicho artículo reza: "Podrán ser declarados exentos a petición de parte: (...) 5) La edición y/o venta de libros, periódicos, diarios y revistas." (...)

La modificación legislativa revela claramente que el legislador municipal dejó de considerar que la actividad de edición y/o venta de libros, periódicos, diarios y revistas era merecedora de una exención objetiva que operase de pleno derecho -o sea por efecto de la misma norma, sin necesidad de que el contribuyente beneficiado la pidiese-, entendiendo en cambio que era ineluctable un requerimiento de éste para poder otorgarla.

Lo expuesto resulta de los términos claros de la norma, cuya inteligencia no se presta para que se haga una interpretación judicial que le atribuya un alcance distinto o mayor (Fallos 257:295; 261:36); máxime tratándose de una norma tributaria que exige una interpretación no extensiva, respetuosa de los propósitos generales, de orden económico-financiero y de promoción de la comunidad, tenidos en cuenta al sancionarlas (Fallos: 254:362), en especial por tratarse de una exención.

Desde antiguo la Corte Suprema ha declarado que la inconsecuencia o la falta de previsión del legislador no se suponen (Fallos 1:297), por lo que mal se podría entender -contrariando el inequívoco texto de la norma- que lo que aquél quiso hacer fue crear un mero "trámite formal" como pretende la accionante, cuando expresamente quitó a la actividad de marras del artículo que se refiere a las exenciones objetivas de pleno derecho (269 C.T.M.) y la colocó en el que contempla las exenciones que requieren

petición de parte para su otorgamiento (art. 269 bis ib.).

La razón del variación queda evidenciada si se tiene en cuenta el art. 78 del C.T.M. (citado en el acto que rechazó el recurso de reconsideración) que reza: Art. 78º.- "Las exenciones operarán de pleno derecho cuando las normas de este Código expresamente les asignen ese carácter.

En los demás casos deberán ser solicitadas por el presunto beneficiario, quien deberá acreditar los extremos que las justifiquen, y serán resueltas por el Departamento Ejecutivo, el que podrá reservar para sí o atribuir a otra dependencia, en forma total o parcial, el ejercicio de esta facultad respecto de uno o varios tributos. (...)" (Texto conforme modificación introducida por Ordenanza N° 10.690, el énfasis me pertenece).

Es evidente, así, que el legislador modificó las normas porque consideró necesario o relevante que antes de otorgarse la exención se verificara que el solicitante efectivamente realizaba la actividad exenta.

Y así ocurrió. Luego del pedido de exención de la actora (cfr. fs. 17/18 del expte. adm. N° 061292/05 que obra en la Secretaría del Tribunal y he tenido a la vista), y en base a la documentación aportada por la empresa, la Dirección de Recaudación y Fiscalización de la Municipalidad realizó un informe que concluía que la actividad efectivamente desarrollada por Revicor S.A. era la que ésta manifestaba (cfr. fs. 154/156 ib.). Dicho informe fue considerado por el Director General de Recursos Tributarios, quien estimó que se podía hacer lugar al pedido de exención, a partir de la fecha en que se hizo el pedido (cfr. fs. 158 ib.), lo que así fue resuelto por el D.E.M. por Decreto N° 2.281 del 17/05/06.

Al final, las "premoniciones de pesadilla" de la accionante no se cumplieron.

Considero, en suma, que la normativa aplicada por la Administración es totalmente clara y no admite una interpretación como la que propone la accionante. La petición de la exención no es un trámite formal. Es una condición necesaria para que nazca el derecho pedido, si se cumplen con los requisitos.

Ha dicho la Corte Suprema: "Es improcedente una interpretación de la ley que equivalga a la prescindencia de la norma aplicable, en tanto no medie, a su respecto, explícito debate y declaración de inconstitucionalidad" (Fallos 257:295; 262:41; 269:225; 277:213; 279:128; 281:170).

En el sub exámine no ha existido planteo alguno efectuado por la actora que pretenda la declaración de inconstitucionalidad de norma alguna del C.T.M., buscando sólo una interpretación que le favorece; la que como hemos visto carece de fundamento.

En otro orden, no puedo dejar de referirme al argumento la accionante de que la Administración demandada ha violado la "doctrina de los actos propios", en los términos se consignan en la relación de la causa.

Considero que ello no es así, fundamentalmente si tenemos en cuenta la calidad de inequívoca que se requiere de la conducta vinculante.

La doctrina de los actos propios (también nombrada con el brocárdico latino "venire contra factum proprium non valet") ha sido sintetizada en los siguientes términos: "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con una anterior conducta, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz" (C.S.J.N. in re "Miolato de Krebs", Fallos 294:220).

En nuestro medio, esta doctrina también ha sido consagrada a partir del caso "Marovich" (Auto N° 11/1984 del Tribunal Superior de Justicia).

El fundamento o raíz de esta doctrina reposa en el principio general del derecho que ordena actuar de buena fe en la vida jurídica. Por ello cobra especial relevancia en el ámbito del derecho administrativo, en el cual el principal actor, el Estado, debería ser el paradigma del actuar ético.

El comportamiento del presunto infractor a la doctrina de los actos propios puede ser analizado desde dos perspectivas; una, la de la confianza que ciertos actos, cierta conducta por él asumida, pueden haber despertado en la contraparte, en el sentido que se seguiría determinada postura; la otra, la entidad que tienen esos mismos actos para despertar dicha confianza. Es que no basta la "buena fe creencia" del afectado, sino que la misma debe estar sustentada, debe haber tenido origen, en actos concretos, eficaces y lo suficientemente importantes de la otra parte, como para despertar tal suposición.

Ha dicho la jurisprudencia: "La doctrina de los actos propios reconoce como supuestos para su puesta en operatividad que exista por aquél a quien se estima incurso en violación, que la "contradictio" que se le atribuye emerja de una conducta anterior vinculante, en base a la cual resulta que el comportamiento posterior contradictorio frustre expectativas legítimas creadas con anterioridad en su contendor." (CFed. Córdoba, Sala A, 03/02/89, in re "Arce, José B. c/ Universidad Nac. de Córdoba; DJ, 1989-2-1089)

Así también, el Tribunal Supremo Español, en jurisprudencia inalterada, ha indicado que "...para que los llamados "actos propios" vinculen a quien los produce, requieren ineludiblemente la condición de ser jurídicamente eficaces." (Sala Primera, 14/12/56),

y que "... debe aplicarse el citado principio, cuando se trate de actuaciones eficaces y vinculantes, realizadas con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, que defina inalterablemente la situación de su autor con proyección definitiva indubitada, actuaciones que, además, obedezcan a una determinación voluntaria de quien las realiza..." (Sentencias del 23/06/71, 24/11/73 y 26/12/78).

En forma coincidente se ha expresado la más autorizada doctrina: "En derecho administrativo la doctrina de los actos propios operará únicamente cuando la Administración, con actos eficaces jurídicamente, haya revelado su designio de definir una situación jurídica, al margen de la existencia o no de derechos subjetivos derivados del acto o actos administrativos reveladores de aquella conducta." (González Pérez, Jesús; ob. "El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo", pág. 141; Ed. Civitas S.A., Madrid, 1.989).

Enneccerus, según cita de Mairal, postula que "A nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbre o la buena fe", entendiendo que esta última -como lo dijo Díez Picaso- "...implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la necesidad de observar en el futuro, la conducta que los actos anteriores hacían prever." (Mairal, Héctor A.; ob. "La Doctrina de los Propios Actos y la Administración Pública", págs. 4/5; Ed. Depalma; Bs.As., 1.988).

La demandante sostiene que habiendo gozado de la exención con anterioridad a la introducción del requisito de "petición de parte" -goce que se extendió por un

considerable período posterior a la vigencia de la nueva exigencia-, debe entenderse que existió un acuerdo tácito de la Administración para la continuidad de la exención, lo que le impide a ésta, por la doctrina de los actos propios, desconocerlo concediendo la exención desde la fecha del pedido (24/06/05), en vez de hacerlo desde la fecha (01/01/04) en que comenzó a regir la norma modificatoria (Ordenanza N° 10.690).

Considero que tal argumento no puede ser receptado porque en el caso no ha existido el "factum propium"; es decir, la conducta original que de manera objetiva e indubitable haya podido suscitar en la actora la idea de que existía una decisión jurídica de la Municipalidad de continuar eximiéndola del tributo, a pesar de haberse modificado expresamente la normativa.

Mairal señala que es necesario que "...la conducta previa sea válida.. (...) y que revista sentido unívoco y cierta entidad, de modo de poder ser interpretada como una voluntaria toma de posición de su autor respecto de las circunstancias de una relación o situación jurídica y despertar así la confianza de la contraparte..." (ob. cit., pág. 6/7).

No muestra esas características el obrar de la Municipalidad.

Como ya hemos visto, nadie tiene derecho a que una determinada legislación perviva en el tiempo, así como también nadie puede argumentar el desconocimiento del derecho.

Por otro lado, el imperativo que dimana de los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional, así como del art. 174 de la Constitución Provincial, exige de la Administración un obrar sublegal (principio de juridicidad), por lo que no puede aducirse que ésta acordó tácitamente no aplicar la nueva legislación, la que una vez

vigente le era de imperativo acatamiento. La voluntad de la Administración no se manifiesta de esa manera, sino a través de actos administrativos.

Consiguientemente, la demandada con su "no hacer" (en definitiva: no fiscalizar, no requerir el pago del tributo) no pudo generar en la actora la confianza, la creencia de que continuaba exenta del pago de la contribución, como si la ordenanza modificatoria no hubiera existido, motivándola a actuar como lo hizo (omitir pagar el tributo). La Municipalidad no tenía en el caso obligación alguna, ni legal ni impuesta por la buena fe, de comunicar a accionante que la Ordenanza había cambiado y que tenía que pagar el impuesto, salvo que optara por solicitar expresamente la exención, por lo que no puede derivar de su silencio consecuencia alguna en su contra.

Por lo tanto, su "no actuar" no la condicionaba ni limitaba para hacerlo después del modo en que lo hizo: otorgando la exención a partir del momento en que la demandada formuló su pedido (art. 81 del C.T.M.).

La doctrina avala esta conclusión: "...el silencio, omisión o tolerancia de la Administración no constituirán por sí solos, por lo general, conducta lo suficientemente relevante como para fundar la aplicación de la regla del venire: se opone a ello el sentido negativo que el art. 10, L.P.A., otorga al silencio administrativo. He aquí una de las principales limitaciones que sufre la doctrina de los propios actos al ser invocada frente a la Administración." (Mairal; ob. cit., pág. 76). En nuestro medio, el silencio sólo tiene

En suma, considero que no ha existido la invocada violación a la doctrina de los actos propios. El comportamiento de la administración ha sido coherente, habiendo obrado razonablemente dentro del marco legal establecido.

Por las razones expuestas, a la primera cuestión voto de manera negativa, debiendo imponerse las costas a la actora vencida, ya que no encuentro razones que me permitan apartar del principio objetivo de la derrota (art. 130 del C. de P.C., por remisión del art. 13 del C.C.A.).

A la primera cuestión planteada el doctor Juan Carlos Cafferata, dijo:

Que disiento con el criterio propuesto por el Dr. Gutiez, considerando por mi parte que debe hacerse lugar a la demanda. Doy razones.

Para introducirnos en la cuestión, nada mejor que repasar sucintamente la pretensión actora: Revicor S.A. venía gozando de una exención objetiva sobre la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios por parte de la demandada, en razón de la actividad que desarrolla: la venta de diarios y revistas. La referida exención operaba de pleno derecho conforme lo preveía el art. 269, inc. 3, de la ordenanza 10.363.

Luego, con el dictado de la ordenanza 10.690, dicha exención dejó de ser aplicable de pleno derecho y pasó a depender de petición de parte, al disponer que «Las exenciones previstas en los incisos 1 a 4 regirán a partir del primero de enero del año siguiente al de presentación de la solicitud respectiva»

El actor, manifestando haber desconocido la referida modificación, recién solicitó la exención (en razón de haber sido anoticiado con motivo de una constatación realizada por funcionarios municipales) el 24-6-05, pero pidiendo su aplicación retroactiva al 1-1-04.

La demandada rechazó esta pretensión y concedió la exención desde la fecha en que

fue solicitada, esto es, el 24-6-05 como antes dije.

Así planteada la cuestión litigiosa, corresponde abrir juicio sobre el referido planteo, para lo cual entiendo que debe seguirse una línea de razonamiento diferente a la trazada por mi colega.

Aclaro liminarmente que la actividad desarrollada por la empresa demandante encuadra en el supuesto de exención legalmente previsto: antes de la ordenanza 10.690 estuvo exenta de pleno derecho, y lo está ahora bajo dicho régimen legal (aunque dependiendo de petición de parte), de modo que no está en discusión su derecho a la exención, sino sólo la fecha a partir de la cual debe ésta operar.

En primer lugar, considero necesario reiterar lo que tantas veces vengo sosteniendo, en el sentido de que el juez no es un ciego aplicador de la ley, sino que muchas veces debe realizar su actividad priorizando el espíritu de la norma por sobre su fría letra, y guiándose por principios como el de razonabilidad, buscando la interpretación que mejor consulte la finalidad enunciada en el preámbulo de la Constitución Nacional, que no es otra que la realización de la justicia en el caso particular.

En ese sentido se pronuncia Cassagne cuando afirma que «ya no se sostiene la tesis según la cual la función de administrar consiste en la aplicación automática de la ley, ni que el juez sea un órgano cuya única actividad se reduce a ser algo así como la boca que pronuncia las palabras de la ley que aplica» (Cassagne, Juan Carlos: "La discrecionalidad administrativa y el control judicial" en L.L. del 8-9-08).

Sabido es que uno de los principios liminares que el juez debe aplicar es el de igualdad, contenido en el art. 16 de la Constitución Nacional. Debe hacerlo sin perder

de vista que situaciones iguales deben ser resueltas de la misma manera, pero situaciones desiguales ameritan diferente tratamiento. En ese sentido acota Prieto Sanchís que el Tribunal Constitucional Español ha señalado que «debe admitirse como constitucional el trato distinto que recaiga sobre supuestos de hecho que fueran desiguales en su propia naturaleza, cuando su función contribuya al restablecimiento de la igualdad real a través de su diferente régimen jurídico» (Prieto Sanchís, Luis: Ley, Principios, Derecho, ed. Dykinson, Madrid 1998, pág. 82).

Y digo esto porque no puede equipararse la situación de un contribuyente que por primera vez pretende beneficiarse con la exención que nos ocupa, con la de otro que venía gozando de ella en virtud del anterior régimen legal. Existen en tales casos situaciones de hecho diferentes, que ameritan respuestas distintas.

Considero que si luego de la vigencia de la ordenanza 10.690 un contribuyente pretende beneficiarse con la exención de que se trata, debe por virtud de la referida normativa solicitarlo expresamente al ente recaudador. Cualquiera que se encuentre en tal situación deberá proceder de esa manera.

Pero si la situación del contribuyente es diferente, si estaba antes exento, pretender que deba formular una nueva solicitud para obtener lo que ya poseía, resulta irrazonable. Y ello es así por virtud del principio de irretroactividad de las leyes contenido en el art. 3 del Cód. Civil, según el cual las modificaciones introducidas por la ordenanza 10.690 deberían aplicarse tan sólo a las nuevas exenciones que se tramiten, pero no a las amparadas por el régimen legal anterior.

De otro costado, la ordenanza 10.690 no ha dispuesto la caducidad de las anteriores exenciones, ni ha impuesto, explícita ni implícitamente, que quienes estaban antes

beneficiados deban ahora presentar un pedido de exención. Y si la ordenanza no lo ha establecido así, la exigencia que en tal sentido pretenda requerir el aplicador de la norma carecería de sustento legal.

Finalmente, sabido es que por imperio del art. 874 del Cód. Civil la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe ser restrictiva. Por ello, interpretar que la falta de petición derive en la caducidad de la exención que el contribuyente venía gozando -o, lo que es lo mismo, en la renuncia al beneficio que poseía- no se muestra como una razonada derivación del derecho vigente.

Por todo ello, considero que resulta innecesario ingresar en consideraciones referidas al presunto conocimiento de la ley por parte del contribuyente, ni a la existencia de un derecho adquirido a la inmutabilidad de la legislación. También está fuera de discusión, obviamente, que las exenciones son concedidas por el legislador, y que deben ser interpretadas restrictivamente. Finalmente, considero que la solución del dilema no debe buscarse en la doctrina de los actos propios. Estas cuestiones las ha analizado el Dr. Gutiez, habiéndose pronunciado por su rechazo.

Por mi parte, reitero que la respuesta al diferendo para por la consideración de las razones a que antes me he referido, en virtud de las cuales a la primera cuestión me pronuncio en sentido afirmativo. Así voto.

A la primera cuestión planteada la doctora Pilar Suárez Ábalos, dijo:

I) Doy por reproducida la relación de causa efectuada por el Dr. Gutiez, y adelanto mi criterio acorde con el vertido por el citado vocal para la resolución de la causa.

II) El actor vino gozando de una exención impositiva prevista en la ley aplicable y

del modo que ésta lo determinaba, hasta el momento en que se produjo una modificación en el derecho positivo, la que si bien permitió que el contribuyente pudiera seguir gozando de la dispensa, lo fue en tanto y cuanto cumplimentara las nuevas exigencias legales.

En efecto, conforme al art. 269 inc. 3 de la Ordenanza Municipal N° 10.363/00, la actividad de que se trata estaba exenta de pleno derecho del pago de la Contribución que Incide en la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

A partir de la modificación introducida por la Ordenanza N° 10.690/04, para gozar de la exención en cuestión, debía el interesado efectuar una solicitud expresa, quedando a juicio de la Administración la procedencia del beneficio, en tanto se comprobara que concurrían los requisitos para hacerla posible.

III) Sabemos que la configuración del hecho imponible trae consigo la obligación de pago del respectivo tributo. En forma excepcional, tal efecto obligado no se produce cuando media expresamente una exención.

"Las exenciones objetivas que instituye la norma... son acordes al principio de legalidad, ya que éste, así como exige que el hecho imponible -como presupuesto de la obligación tributaria- esté precisado en la ley, igualmente impone que "...el supuesto de liberación de sus efectos esté igualmente precisado en la ley, pues de lo contrario, por imperio del primero, la obligación debe pagarse..." (Bulit Goñi; ob. cit., pág. 149; y sus citas).

La exención impositiva debe resultar de la letra de la ley y los condicionamientos para alcanzarla que la misma tuviere puestos, deben cumplimentarse a rajatablas, en

tanto se pretenda alcanzar el excepcional efecto.

La primera regla de interpretación de las normas es la de dar pleno efecto a la intención del legislador, y en el caso que nos ocupa, la intención asoma en tanto tengamos en cuenta que, en forma expresa, el legislador ha efectuado la modificación que hoy afecta negativamente a la actora por el hecho propio de haber omitido efectuar las acciones que la norma tiene puestas hacia adelante.

IV) La solución al caso resulta producto de un análisis lineal y para nada complicado: las leyes rigen para el futuro, se presumen por todos conocidas, y deben cumplirse las exigencias que las mismas ponen para alcanzar los resultados queridos. Máxime si, como en el caso, tal resultado implica nada menos que el no nacimiento de la obligación tributaria.

La modificación normativa que nos ocupa no ha sido aplicada retroactivamente, puesto que la exigencia de efectuar el pedido expreso de exención lo fue hacia adelante, con posterioridad a la entrada en vigencia del dispositivo legal local.

Al obviar la empresa actora la solicitud expresa por el lapso temporal discutido, devino, en consecuencia, la no eximición por dicho período, extremo que operó automáticamente, por obra de la ley.

La posterior negativa de la Administración a considerar eximido el período de que se trata, es consecuencia de que su actividad, claramente, resulta ser sub-legal.

Como sub-legal es la función judicial por mandato constitucional, lo que exige la aplicación lisa y llana de la ley cuando esta es lo suficientemente clara, evitando que bajo el argumento de no ser un "ciego aplicador" de la misma, el juzgador la manipule

con "interpretaciones" y argumentos aparentes, consiguiendo un fin que no es el querido por la norma.

Nadie puede invocar la doctrina de los propios actos para pretender un supuesto "acuerdo tácito" de la Administración en contra de la ley, como asimismo nadie tiene derecho adquirido a que una ley no se modifique hacia el futuro, conforme lo ha señalado el Dr. Gutiez, con apoyo en la jurisprudencia que cita.

Por lo expuesto, a la primera cuestión voto negativamente.

2ª Cuestión. —EL doctor Ángel Antonio Gutiez, dijo:

Considero corresponde:

1) Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por Revicor S.A. en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

2) Imponer las costas a la actora vencida, difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base que permita hacerlo (art. 32 inc. 4 de la Ley N° 9459).

Así voto.

A la segunda cuestión planteada el doctor Juan Carlos Cafferata, dijo:

De compartirse lo que vengo de sostener al analizar la primera cuestión, propongo que:

1. Se haga lugar a la demanda y se anulen los actos impugnados.
2. Se declare a la actora exenta de la contribución de que se trata a partir del 1 de enero de 2004.

3. Se impongan las costas del juicio a la demandada vencida (art. 130 del C.P.C.C., aplicable por virtud del art. 13 del C.P.C.A.) y se difiera la regulación de honorarios de los letrados intervinientes por el actor hasta tanto se determine en definitiva la cuantía económica de la litis (art. 32, inc. 4, de la ley 9459).

Así voto.

A la segunda cuestión planteada la doctora Pilar Suárez Ábalos, dijo:

Considero correcta la solución dada a la presente cuestión por el señor Vocal de primer voto, por lo que haciendo mías sus conclusiones dejo emitido mi voto en los mismos términos.

Por el resultado de los votos emitidos y por mayoría,

SE RESUELVE:

1) Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por Revicor S.A. en contra de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

2) Imponer las costas a la actora vencida, difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para cuando exista base que permita hacerlo.

Protocolícese y hágase saber. — Ángel Antonio Gutiez. — Juan Carlos Cafferata. — Pilar Suárez Ábalos de López.